

Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 5

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug

I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem englischsprachigen Text
 - Möglicherweise eine Abhandlung
 - Mit mindestens 90 Paragraphen ohne weitere Untergliederung, hier mit §§ 89-90
- Inhaltlich
 - Thematisiert werden
 - Übergang von einem *Naturzustand in ein Staatswesen (commonwealth)*
 - Inkompatibilität der *bürgerlichen Gesellschaft* mit Konzept von einem *absoluten Fürsten*
 - Naturzustand – gekennzeichnet durch Situation, in der *jeder sein Richter in eigener Sache ist*
 - Entstehung von Staatlichkeit aus Naturzustand
 - aus einem *politischen Körper*
 - durch Einsetzung eines obersten Richters oder einer obersten Legislative zur Sanktionierung von Unrecht
 - Absolute Monarchie entspricht demgegenüber einem Naturzustand, arg.:
 - absolute(r) Fürst(in) nicht an Richter gebunden
 - deswegen keine Möglichkeit zum Rechtsschutz für Untertanen gegen Obrigkeit
 - Situation mangels Rechtsschutzes damit dem Naturzustand entsprechend

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Begrifflichkeiten und Inhalte
 - *Naturzustand, bürgerliche Gesellschaft, Staatswesen* – Kontext der vernunftrechtlichen Entwürfe von Gesellschaftsvertrag als Grundlage staatlicher Herrschaft
 - *Absolute Monarchie* – Präsenz absolutistischer Herrschaftsordnungen im Entstehungsumfeld des Texts
 - Betonung rechtlicher Bindungen herrscherlicher Gewalt: Eventuell Frage nach *leges fundamentales*
- Themenbildungen vor diesem Hintergrund
 - Vertragliche Legitimation staatlicher Herrschaft in der frühneuzeitlichen Rechtslehre
 - Theorien absolutistischer Herrschaft und Praktiken absolutistischer Herrschaftsordnungen
- *Alternative Themenbildungen*
 - *Entwicklung von Konzeptionen gewaltenteiliger Herrschaft in der frühen Neuzeit*
 - *Die Ausformung von Gerichtsgewalt und Gerichtsorganisation in der frühen Neuzeit*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation

- Strukturierung:
 - Entstehung und Ausformung von Vertragsmodellen
 - Positionen des Textes
- Ausgangspunkt: Hoheitliche Herrschaft im Mittelalter begründet aus
 - göttlicher Stiftung mit Problem der Rangordnung:
 - Zweigewaltenlehre (Gelasius I., 492-496)
 - Zweisechwerterlehre (entstanden im 11. Jh.)
 - Wille der Beherrschten
 - *Coniurationes* im Kontext von Landfrieden und Stadtrechten
 - (Ansätze in der kirchlichen Rechtstradition: *Nullus inquit detur episcopus* (Coelestin I., 428))

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (2)

- Perspektivenwandel seit etwa 16. Jahrhundert
 - Konfessioneller Konflikt bewirkt Erosion religiöser Legitimationsansätze
 - Mensch im Zentrum der Weltordnung – und damit auch als Ausgangspunkt der Herrschaftsordnung
 - Aufstieg von Ständen zu Partnern des Herrschers – und damit auch Realität von Herrschaftsverträgen (Beispiel: Tübinger Vertrag 1514)
- Gesellschafts- und Staatsvertragslehren als Instrument zur analytischen Bewältigung
 - Gesellschaftsvertrag als *Fiktion*
 - Tendenz zur säkularisierten Umsetzung von Sündenfall-Lehre
 - Sündenfall als fiktiver Beginn der Menschheit
 - Gesellschaftsvertrag als fiktiver Ausgangspunkt der Gesellschaft
- Vertraglich geäußelter Wille als Instrument autonomer Selbstverpflichtung
 - Für die Begründung von Herrschaft
 - Für die Begründung privatrechtlicher Verpflichtungen (Durchbruch des Prinzips *pacta sunt servanda* auf breiter Front im Privatrecht)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (3)

- Tradition der Staatsvertragslehre eingeführt seit 17. Jahrhundert in Ansätzen bei Hugo Grotius (1583-1645), 1625: *De jure belli ac pacis*
 - Bestimmung von Rechtsgeltung aus der *Natur des Menschen*
 - Aufnahme der aristotelischen Lehre von Gemeinschaftsbildung
 - Herrschaft durch *Gesellschaftsvertrag* auf Herrscher übertragen
 - Widerstand gegen den Herrscher bei Bruch von dessen gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (4)

- Thomas Hobbes (1588-1679) mit radikaler Neukonstruktion (*De cive*, 1642; *Leviathan*, 1651)
 - Menschen getrieben von Angst und Herrschsucht – Urzustand als *bellum omnium contra omnes*
 - Zusammenschluss der Menschen im Gesellschaftsvertrag aus Angst und im Interesse der Selbsterhaltung
 - Übertragung der Freiheit jeweils aufeinander
 - Kombination aus Beherrschung und Herrschaft
 - Entstehung eines omnipotenten Staatswesens mit einer höchsten Gewalt (*Souverän*)
 - Entwurf absoluter Gewalt im Interesse absoluter Sicherheit

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (5)

- Alternatives Modell bei Samuel Pufendorf (1632-1694)
 - Bestimmung von Rechtsgeltung ebenfalls aus Natur (und Fiktion des Naturzustandes)
 - Gesellschaftsvertrag: Formierung zu einem Sozialverband
 - Staatsvertrag: Gemeinschaftliche Einigung auf Staatsform
 - Herrschaftsvertrag: Abschluss eines Vertrages mit dem Herrscher oder der Herrscherin
 - Aber: Kein Widerstandsrecht (im Interesse der Sicherheit)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (6)

- John Locke (1632 – 1704): *Two Treatises on Government* (1659):
 - Naturzustand
 - Staatsloser Friede
 - Gleichheit
 - Naturgesetz
 - Verstösse gegen Naturrecht und daher Zusammenschluss im Interesse der Sicherheit
 - Übertragung von Herrschaft auf Obrigkeit
 - Souveränität aber prinzipiell beim Volk
 - Ziele des Staates
 - Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum
 - Keine voraussetzungslose Herrschaft

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Legitimation (7)

- Position des Textes
 - Keine explizite Thematisierung eines „Vertrags“, aber doch Betonung des Umstandes, dass die *Gewalt des natürlichen Gesetzes* zugunsten der Gemeinschaft aufgegeben wird und Staatsorgane ermächtigt werden
 - Offensichtliche Nähe zu Gesellschaftsvertragskonzeptionen
 - Betonung individuellen Rechtsschutzes im Staatswesen belegt deutliche Differenz zu den Überlegungen von Hobbes
 - Verzicht auf dreigliedriges Vertragsschema belegt Distanz zu Pufendorf
 - Bedeutung individueller Rechte der Untertanen auch im Verhältnis zum Fürsten rückt Text auf die Linie von Locke

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Absolutismus

- Strukturierung:
 - Textbefund als Ausgangspunkt
 - *Absolute Monarchie* im Text beschrieben als Herrschaftsorganisation, in der Monarch(in) ohne jede rechtliche Bindung in absoluter rechtlicher Unverantwortlichkeit herrscht
 - Diese Unverantwortlichkeit im Verhältnis zu allen anderen Menschen macht Rechtsschutz unmöglich
 - Daher Gleichlauf mit *Naturzustand*
 - Fragen damit:
 - Entsprechungen dieser Beschreibung absoluter Monarchie in anderen Herrschaftslehren
 - Entsprechungen dieser Beschreibung in der Herrschaftspraxis

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Absolutismus (2)

- Ausgangspunkt: Herrschaftsrechte im Mittelalter
 - In der Praxis
 - Ursprünglich und vor allem Gerichtsrechte
 - Lehensrechtliche Vasallitäten
 - Abgabeverpflichtungen
 - Grundherrschaftliche Positionen
 - Herrschaft über Regionen (= *domini terrae*) also als *Sammlung von einzelnen Herrschaftsrechten*
 - In der Theorie (Kanonistik/Legistik)
 - Ansätze für Herrschaftslehre aus dem *dominium*
 - V. a. Kanonistik: *plenitudo potestatis* – Inbegriff herrscherlicher Macht

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Absolutismus (3)

- 16. Jahrhundert: Neubewertung herrscherlicher Gewalt im Zeichen konfessioneller Konflikte
- Führend: Jean Bodin (1529/30-1596) – *Six livres de la Republique* (1576):
 - Souveränität als *höchste Gewalt über Bürger und Untertanen und von den Gesetzen losgelöste Herrschaftsmacht* (potestas)
 - Merkmale
 - Zeitlich unbeschränkt
 - Durch andere weltliche Institutionen – insbesondere Stände oder frühere Herrscher – nicht beschränkt
 - Kernelement: *Gesetzgebung* nach dem alleinigen Willen des Souverän – Wandel der Herrschaftsausübung von Gerichtsgewalt zu ~~Gesetzgebungsgewalt~~
- Kontinuitäten in der Staatslehre (Hobbes, Pufendorf)
 - Umfassendes Herrschaftsrecht ohne Widerstandsrecht
 - Umfassende Herrschaftsmacht (Souveränität)
 - Begrenzte Individualrechtsbindung (Pufendorf)
 - Herrschaft v. a. mit dem Instrumentarium der Gesetze

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Absolutismus (4)

- Praxis der Herrschaft seit ausgehendem 16. Jahrhundert
 - Zurückdrängung ständischen Einflusses (Beispiel Frankreich: Generalstände seit 1614 nicht mehr tagend)
 - Errichtung eines stehenden Königsheers
 - Ausformung einer herrscherlich dominierten Verwaltung, die auch die Regionen umfasst (Entstehung des Beamtenstaats)
 - Einbindung des Adels in das höfische Zeremoniell (Ausnahme Preussen – Fehlen eines Hofes)
 - Lenkung der Wirtschaft im Staatsinteresse (Merkantilismus)
 - Umfassender Normsetzungsanspruch - erste Ansätze: Polizeiordnungen als herrscherliche Gestaltungen des täglichen Lebens, gestützt noch auf *Gebotsgewalt*
 - Typisch: *Kodifikationen* (z. B. Allgemeines Landrecht für die königlich preussischen Staaten = ALR, 1794) als umfassende Regelungen ganzer Rechtsgebiete, gestützt auf umfassende *Gesetzgebungsgewalt*
- Insgesamt also
 - Vorstellung von oberster Herrschaft in der Praxis im Bereich der Gesetzgebung verwirklicht
 - Reale Durchsetzungsmacht von Souveränitätsrecht institutionell abgesichert durch Verwaltung und Militär

III. Historische Verortung

- Untergrenze: Ausbreitung von Naturzustandslehren
- Obergrenze: Aufkommen der Idee von Verfassungsstaat und verfassungsgebender Gewalt
- Englischer Originaltext schliesst kontinentaleuropäischen Entstehungskontext eher aus
- Starke Betonung inhaltlicher Freiheit spricht für John Locke
- Konkret: John Locke, Two treatises of government, 1689 (manchmal 1690 – tatsächlich bereits 1689 erschienen)

IV. Gegenwartsbezug

- Rechtsstaatsprinzip und *rule of law* als Grundlagen moderner Verfassungsstaatlichkeit
- Präsenz absoluter Monarchien selten – aber greifbar: Vatikanstaat (*Stato della Città del Vaticano* – vgl. Art. 1 Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 13.5. 2023: *Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario*)
- Selbstbestimmungsrecht über politische Herrschaft als Grundlage moderner Staatlichkeit und institutionelle Ausprägung von Menschenwürde